

□ 업무개요

한국원자력통제기술원은 포상을 추천 또는 실시할 때 제외해야 하는 직원을 「포상요령」에서 규정하고 있음.

□ 관계 법령(판단기준)

한국원자력통제기술원 「포상요령」 제5조에는 「정부포상업무지침」 등을 준용하여 포상을 수여하기에 적절하지 않은 직원 등에게는 포상 추천 또는 실시를 제한하고, 포상 제한에 대한 세부 사항은 포상 종류별 시행계획에서 원장이 별도로 정하는 바에 따른다고 하고 있음.

그리고 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제25조에 따르면 직원 등이 징계 또는 불문경고처분을 받은 사람, 징계절차 진행 중인 사람 또는 형사사건으로 기소 중인 사람, 재직 중 벌금형 이상의 형사처벌을 받은 사람, 수사 중이거나 감사 관련기관에서 감사 진행과정에서 문제 소지가 있다고 판단되는 사람에 해당하는 때에는 포상을 제한하는 규정을 두도록 하고 있음.

한편, 「공공기관 혁신에 관한 지침」 제25조에 따르면 기타공공기관인 한국원자력통제기술원은 인사운영의 공정성 확보 등을 위해 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제25조를 준용토록 하고 있음.

□ 감사결과 확인된 문제점

그런데 한국원자력통제기술원 「포상요령」 제5조에서는 포상 제한을 위해 “「정부포상업무지침」 등을 준용” 하도록 규정하고 있는데, 해당 문구는 구체적으로 어떠한 지침을, 어느 범위까지 준용하라는 것인지 분명하지

않으며, 또한 같은 조항에서 포상 제한에 대한 세부 사항을 포상 종류별 시행계획에서 원장이 별도로 정하도록 되어 있는데, 이는 직원 등에게 중요한 의미를 갖는 포상을 기관장이 일정한 기준 없이 임의로 포상 제한 기준을 정할 수 있는 여지가 있음.

그리고 한국원자력통제기술원은 기타공공기관임에도 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제25조의 포상 제한 내용을 관련 규정에 반영하지 않고 있음.

□ 관련자 의견

□□□□□장은 관련 규정에 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제25조의 포상 제한 내용을 향후 규정 개정 시 반영하겠다는 의견을 제시하였음.

□ 조치할 사항 한국원자력통제기술원장은

포상 제한 기준의 불공정한 소지를 없애고 포상 제한의 실효성을 제고할 수 있도록 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제25조의 포상 제한 내용을 반영하여 관련 규정을 개정하시기 바랍니다. (개선)